

இந்திய உச்ச நீதிமன்றம்
உரிமையியல் மேல்முறையீட்டு அதிகாரவரம்பு
உரிமையியல் மேல்முறையீட்டு எண்கள் 3523-3526/2010

எ.ஆர். மதன கோபால் மற்றும் பலர்

... மேல்முறையீட்டாளர்(கள்)

-எதிர்-

தி/ள். இராம்நாத் பப்ளிகேஷன்ஸ் பிரைவேட்
 லிமிடெட் மற்றும் ஒருவர்

... எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்(கள்)

தீர்ப்புரை

மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. எல். நாகேஷ்வர ராவ்:

1. மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதியர் ஈராயத் தீர்ப்புரை மூலம் கற்றறிந்த தனியமர் நீதியரசரால் பிறப்பிக்கப்பட்ட குறித்தவகை நிறைவேற்றத்திற்கான தீர்ப்பாணை எதிர்மறையாக்கப்பட்டதை எதிர்த்து இம்மேல்முறையீடுகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

2. மேல்முறையீட்டாளர்கள், 20.3.1991-ஆம் தேதியிடப்பட்ட கிரைய ஆவணங்களின் மற்றும் 24.1.1994-ஆம் தேதியிடப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களின் குறித்தவகை நிறைவேற்றத்திற்காக நான்கு உரிமை வழக்குகளைத் தாக்கல் செய்தனர். மேலும், அட்டவணைச் சொத்தின் காலி உடைமையை ஒப்படைக்க, எதிர்மேல்முறையீட்டாளருக்கு உத்தரவிடுவதற்காகவும், வழக்குச் சொத்தினை உரிமை மாற்றஞ்செய்யவோ, வில்லங்கத்துக்கு உட்படுத்துவதிலிருந்தோ எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களைத் தடுக்கின்ற நிரந்தர உறுத்துக்கட்டளைக்கான தீர்ப்பாணைக்காகவும், மேலும், நீதிமன்றத்தில் உரிமைமூல ஆவணங்களை ஒப்படைக்கும் வலியுறுத்துக்கட்டளைக்கான தீர்ப்பாணைக்காகவும் மேல்முறையீட்டாளர்கள் வேண்டுகரைத்தனர். 20.3.1991 அன்று சென்னை வடபழனி, ஆற்காடு சாலை,

கதவு எண் 325-இல் அமைந்துள்ள சொத்தை விற்பதற்காக ஒரே குடும்பத்தைச் சார்ந்த மேல்முறையீட்டாளர்களுடன் தனிப்பட்ட ஒப்பந்தங்களை எதிர்மேல்முறையீட்டாளர் செய்துகொண்டார் என வழக்குரைகளில் சாட்டுரைக்கப்பட்டது. ஒப்பந்தத்தின் நிபந்தனைகளின்படி நான்கு மாத காலத்திற்குள் விற்பனை நிறைவுபெறவேண்டும். எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்கள், விற்பனையாவணங்கள் நிறைவேற்றி பதிவுசெய்வதற்கு முன்னதாகவே வில்லங்கச் சான்றிதழ் தாக்கல் செய்திருக்கவேண்டும். எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்கள், 1961-ஆம் ஆண்டு வருமானவரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 230-அ-இன் கீழ் வருமானவரி தடைநீக்கச் சான்றிதழையும் பெறவேண்டும். ஒப்பந்தத்தில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள கடப்பாட்டுக்கிணங்க, முதல் எதிர்மேல்முறையீட்டாளர், சொத்தை உரிமை மாற்றஞ்செய்ய அனுமதிப்பதற்காக, வருமானவரி அதிகாரிகளிடம் விண்ணப்பித்தார். வருமானவரி அதிகாரிகள் 25.6.1991 அன்று சொத்தின் கட்டாய கையகப்படுத்துகைக்கான உத்தரவு ஒன்றைப் பிறப்பித்தனர்.

3. வருமானவரி அதிகாரியின் உத்தரவை எதிர்த்து எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நீதிப்பேராணை மனு, மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றத்தால் 21.12.1992-ஆம் தேதியிடப்பட்ட அதனுடைய உத்தரவின்படி அனுமதிக்கப்பட்டது. வழக்கைப் புதிதாக மீண்டும் பரிசீலிப்பதற்காக அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. வருமானவரி அதிகாரிகள் 22.2.1993 அன்று சொத்தை வாங்கும்படி பணித்து மற்றொரு உத்தரவு பிறப்பித்தனர். மேற்படி உத்தரவு உயர் நீதிமன்றத்தில் எதிர்க்கப்பட்டு, 10.3.1993 அன்று இடைக்கால உறுத்துக்கட்டளை உத்தரவு ஒன்று பிறப்பிக்கப்பட்டது. சொத்தின் தன்மையை மாற்றாமல் அதுகாறும் உள்ளநிலையை பேணும்படி தரப்பினர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. வருமானவரி அதிகாரிகளால் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவுகளுடன் தொடர்புடைய ஒப்பந்தங்களுக்குப் பிறகு

நிறைவுசெய்யப்பட்டவற்றையும், அவ்வுத்தரவுகளை எதிர்க்கின்ற நீதிப்பேராணை மனுக்களின் நிலுவையினையும் கருத்திற்கொண்டு, மேல்முறையீட்டாளர்களும், எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களும் 24.1.1994 அன்று நான்கு தனித்தனி புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை நிறைவேற்றினர். புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களின் வாசகங்கள், 20.3.1991-ஆம் தேதியிடப்பட்ட ஒப்பந்தத்திற்கு பதிலானதல்ல. அவை கூடுதலாகச் சேர்க்கப்பட்டவை என்பதைக் காட்டுகின்றன. விற்பனை ஆவணங்களைப் பதிவுசெய்வதன் வாயிலாக விற்பனை நிறைவடையும்வரை எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்கள் அசல் உரிமைமூல ஆவணங்களைத் தொடர்ந்து வைத்திருக்கவேண்டும் என்றும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது. அசல் உரிமைமூல ஆவணங்கள் பதிவின்போது மேல்முறையீட்டாளர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படும். மேல்முறையீட்டாளர்களால் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை செலுத்தப்பட்டது என்றும், அவர்களுக்கு ஆதரவாக நீதிப்பேராணை மனுக்கள் தீர்வுசெய்த பின்னர், உடனடியாக விற்பனையாவணங்கள் பதிவு செய்யப்படும் சமயத்தில் எஞ்சியுள்ள விற்பனைத் தொகையானது எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களிடம் செலுத்தப்படும் என்றும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது.

4. வருமானவரி அதிகாரிகளால், கட்டாயக் கையகப்படுத்தப்பட்டதை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட நீதிப்பேராணை மனுக்கள், 11.09.1998 அன்று தீர்வு செய்யப்பட்டன. நீதிப்பேராணை மனுக்களை அனுமதிக்கின்ற உயர் நீதிமன்றத்தின் கற்றறிந்த தனியமர் நீதியரசரின் தீர்ப்புரை, மேல்முறையீட்டைத் தாக்கல் செய்ததன்வாயிலாக வருமானவரித் துறையால் எதிர்த்துரைக்கப்பட்டது. மேல்முறையீட்டாளர்கள் கிரைய ஆவணத்தை நிறைவேற்றுவதற்கான கோரிக்கை எழுந்தபோது, அது நீதிப்பேராணை மேல்முறையீடு தீர்வுசெய்யப்பட்ட பின்னரே செய்யப்படும் என்று எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்கள் அவர்களிடம் தெரிவித்தனர்.

இந்தியன் வங்கி அதற்கான கடன்களை எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களிடமிருந்து வசூலிப்பதற்கான உரிமை வழக்கு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்தது. எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களிடம் தொடர்ந்து கோரிக்கைவிடுத்தபோதிலும், அவர்கள் கிரைய ஆவணங்களை நிறைவேற்றாததால், மேல்முறையீட்டாளர்கள் குறித்தவகை நிறைவேற்றத்திற்கான தனித்தனி வழக்குகளைத் தாக்கல் செய்தனர்.

5. எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட எதிர்வழக்குரையில், 22.1.1994-ஆம் தேதியிடப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமானது, 20.3.1991-ஆம் தேதியிடப்பட்ட வழக்கு உடன்படிக்கைகளுக்கு மாற்றாக அமைந்ததென பணிந்துரைக்கப்பட்டது. உரிமை வழக்கு காலவரையறையைக் கடந்துவிட்டது என எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களின் சார்பாக வாதிடப்பட்டது. தரப்பினர்களுக்கிடையேயான கிரையம் நான்கு மாத காலங்களுக்குள் முடிவுசெய்யப்படவேண்டும் என்று ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதால், 20.3.1991-ஆம் தேதியிடப்பட்ட உடன்படிக்கையில் காலம் இன்றியமையாதக் கூறாக இருந்தது. வருமானவரித் துறையின் ஆணைக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட நீதிப்பேராணை மனு 1998-ஆம் ஆண்டு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தபோதிலும், மேல்முறையீட்டாளர்கள் 2000-ஆம் ஆண்டில் உரிமை வழக்குகளைத் தாக்கல் செய்வதற்கு முன்பு, இரண்டு வருடங்களுக்கு மேலாக அமைதியாக இருந்தனர் என்பது அவர்கள் உடன்படிக்கையில் தங்களது பகுதியை நிறைவேற்றுவதற்கு தயாராகவோ, விருப்பத்துடனோ இல்லை என்பதை தெளிவாகக் காட்டுகிறது என்பதாகும்.

6. நான்கு உரிமை வழக்குகள் யாவும் ஒருசேர விசாரிக்கப்பட்டு, அவ்வுரிமை வழக்குகள் 17.7.2003 அன்று உயர் நீதிமன்ற தனியமர் நீதியரசரால் தீர்ப்பாணையிடப்பட்டது. எஞ்சிய விற்பனைத் தொகையை 12% வட்டித் தொகையுடன் சேர்த்து தீர்ப்பாணையிடப்பட்ட நாளிலிருந்து எட்டு வாரங்களுக்குள் வைப்பீடு செய்ய

மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டு, அவ்வாறு வைப்பீடு செய்வதன்பேரில், மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கு ஆதரவாக கிரைய ஆவணத்தை நிறைவேற்ற எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. அதன்பின்னர், மேல்முறையீட்டாளர்களிடம் சொத்தின் சுவாதீனத்தை ஒப்படைக்க எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. மேல்முறையீட்டாளர்கள் 01.8.2003 அன்று எஞ்சிய விற்பனைத் தொகையை வைப்பீடு செய்தனர். கற்றறிந்த தனியமர் நீதியரசரின் தீர்ப்புரைக்கு எதிராக எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்கள் முதலேற்பு உரிமை மேல்முறையீடுகளைத் தாக்கல் செய்தனர். அவை 25.7.2008 அன்று உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதியர் ஈராயத்தால் அனுமதிக்கப்பட்டன. மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கு ஆதரவாக பிறப்பிக்கப்பட்ட தீர்ப்பாணைகளை நீக்கறவு செய்த நீதியர் ஈராயத்தின் தீர்ப்புரையே தற்போதைய மேல்முறையீடுகளின் விடயப்பொருளாகும்.

7. மேல்முறையீட்டாளர்களால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட உரிமை வழக்கில் தீர்ப்பாணையிடுகையில், மேல்முறையீட்டாளர்கள் உடன்படிக்கையில் தங்களது பகுதியை நிறைவேற்றுவதில் அக்கறை ஏதும் காட்டவில்லை என்றும் கூறமுடியாது, அவர்களிடம் போதுமான நிதியில்லை என்றும் கூறமுடியாது என்று உயர் நீதிமன்றத்தின் கற்றறிந்த தனியமர் நீதியரசர் தனது கருத்தைத் தெரிவித்தார். மேலும் மேல்முறையீட்டாளர்கள் எஞ்சிய விற்பனைத் தொகையை வைப்பீடு செய்ததன்மூலம் ஒப்பந்தத்தின் தங்களது பகுதியை நிறைவேற்ற எப்பொழுதும் தயாராகவும், விருப்பத்துடனும் இருந்ததாக தீர்மானிக்கப்பட்டது. மேலும், அவர் கிரையத் தொகையின் பெரும்பாலான பகுதி ஏற்கெனவே செலுத்தப்பட்டுவிட்டது என்றும் கருத்துரைத்தார். கற்றறிந்த தனியமர் நீதியரசரின் கூற்றுப்படி, நீதிப்பேராணை மனுக்கள் தீர்வு செய்யப்பட்ட தேதியிலிருந்து முன்று வருட காலத்திற்குள் உரிமை வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டதால், அது

காலவரையறையால் தடைசெய்யப்பட்டதாகக் கூற இயலாது. 24.1.1994-ஆம் தேதியிடப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் 20.3.1991-ஆம் தேதியிடப்பட்ட உடன்படிக்கைகளோடு வைத்திருக்கப்படவேண்டியவையாகும். மேற்படி காண்முடிவுகளின் பேரில், கற்றறிந்த தனியமர் நீதியரசர் உரிமை வழக்கில் தீர்ப்பாணையிட்டார். எனினும் இழப்புக்கான தீர்வளிப்புக்கு மேல்முறையீட்டாளர்களால் கோரப்பட்ட பரிகாரம் வழங்கப்படவில்லை. கற்றறிந்த தனியமர் நீதியரசர், எஞ்சியுள்ள விற்பனைத் தொகைக்கு 12 சதவீதத்தை வட்டியாக தீர்வளித்தார்.

8. மேல்முறையீட்டாளர்கள் நீதிப்பேராணை மனு தீர்வு செய்யப்பட்டதையடுத்து, உடனடியாக எஞ்சிய விற்பனைத் தொகையை செலுத்தவில்லை என்று தீர்மானித்ததன்பேரில் உயர் நீதிமன்ற நீதியர் ஈராயமானது, கற்றறிந்த தனியமர் நீதியரசரின் தீர்ப்புரை மற்றும் தீர்ப்பாணையை நீக்கறவு செய்தது. நீதிப்பேராணை மனு 11.9.1998 அன்று தீர்வு செய்யப்பட்டபோதிலும் 2000-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் மாதங்களுக்கிடையே உரிமை வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேல்முறையீட்டாளர்களால், கிரைய ஆவணங்களை நிறைவேற்றக்கோரி அறிவிப்புகள் ஏதும் அனுப்பப்படவுமில்லை, அவர்கள் முத்திரை தாள்கள் ஏதும் வாங்கியிருக்கவுமில்லை. நீதியர் ஈராயத்தின் கருத்துப்படி, மேல்முறையீட்டாளர்கள் நீதிப்பேராணை மனுக்கள் தீர்வுசெய்யப்பட்ட பிறகு, இரண்டு ஆண்டுகள் மற்றும் முன்று மாதங்கள் அமைதிக்காத்துவந்தனர் என்ற சங்கதியுடன் அவர்கள் உடன்படிக்கையின் தங்களது பகுதியை நிறைவேற்றுவதற்கு தயாராகவும் விருப்பத்துடனும் இல்லை என்பதையே மேற்படி காரணிகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. அதைத்தவிர, மேல்முறையீட்டாளர்கள் குறித்தவகை நிறைவேற்றல் பரிகாரத்திற்கு உரிமையுடையவர்கள் அல்லர் என்று தீர்மானிப்பதற்கு அவர்களின் நடத்தை குறித்து உயர் நீதிமன்ற

நீதியர் ஈராயத்தால் கருத்துரைக்கப்பட்டது. மேல்முறையீட்டாளர்கள் சொத்தின் ஒரு பாகத்தின் உடைமையை எவ்வாறு பெற்றுக்கொண்டனர் என்பதைக் குறித்து வாதுரைத்து நிரூபிக்காததற்காக நீதியர் ஈராயம் அவர்களை குறைகூறியது. மேல்முறையீட்டாளர்கள், சொத்தின் ஒரு பாகத்தின் உடைமையில் தொடர்ந்து இருந்துவருவதால், சொத்தின் காலி உடைமைக்கான அவர்களது கோரிக்கை பயனற்றதென கண்டறியப்பட்டது. இந்தியன் வங்கியின் அலுவலகம் இயங்கிக்கொண்டிருக்கும் சொத்தின் கீழ்தளத்திற்குள் மேல்முறையீட்டாளர்கள் அத்துமீற முன்னுள்ளதால் அவர்கள் குறித்தவகை நிறைவேற்றத்தின் நேர்மைநெறி பரிகாரம் கோருவதிலிருந்து அவர்களை உரிமையற்றவர்களாக்கியது.

9. நாங்கள், மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கான வழக்குரைஞர் திரு. இராகவேந்திரா எஸ். ஸ்ரீவத்சா மற்றும் எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கான கற்றறிந்த முத்த வழக்குரைஞர் திரு. பி.எஸ். நரசிம்ஹா ஆகியோரின் வாதங்களைக் கேட்டோம். மேல்முறையீட்டாளர்களின் வாதுரை யாதெனில், உடன்படிக்கைகளும், புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களும் ஒருங்கே வாசிக்கப்படவேண்டும் என்பதாகும். சொத்தை வாங்குவதற்கான அனைத்து நான்கு உடன்படிக்கைகளின் விற்பனைத் தொகை ரூ.37 இலட்சம் என்றும், அதில் ரூ.34 இலட்சம் 1994-ஆம் அண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்திற்குள் செலுத்தப்பட்டுவிட்டது என்றும் மேல்முறையீட்டாளர்களின் சார்பாக வாதிடப்பட்டது. 11.9.1998-ஆம் தேதியிடப்பட்ட உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புரையை எதிர்த்து வருமானவரித் துறையால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நீதிப்பேராணை மேல்முறையீடு நிலுவையிலுள்ளது என்ற காரணத்தின்பேரில், கிரைய ஆவணங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக மேல்முறையீட்டாளர்களால் செய்யப்பட்ட கோரிக்கையானது எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களால் நிராகரிக்கப்பட்டது என்று திரு. ஸ்ரீவத்சா

பணிந்துரைத்தார். சொத்து ஏற்கெனவே வில்லங்கத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்டுவிட்டது என்று மேல்முறையீட்டாளர்களால் தகவல் பெறப்பட்டதன்பேரிலேயே மேல்முறையீட்டாளர்கள் குறித்தவகை நிறைவேற்றுவதற்கான உரிமை வழக்குகளைத் தாக்கல் செய்தனர். மேல்முறையீட்டாளர்களின் கூற்றுப்படி, உரிமை வழக்குகளைத் தாக்கல் செய்ததில் தாமதமிருந்ததாகக் கூறமுடியாது. மேல்முறையீட்டாளர்கள் உடன்படிக்கையிலுள்ள தங்களது பகுதியை நிறைவேற்றுவதற்கு எப்பொழுதும் தயாராகவும், விருப்பத்துடனும் இருந்தனர். புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் பொருள்விளக்கம், இந்நீதிமன்றத்தின் நன்கு அறியப்பட்ட சட்டத்திற்கு முரணாகவுள்ளது என்று மேல்முறையீட்டாளர்கள் உறுதிபடக் கூறினர். நீதிப்பேராணை மனு தீர்வுசெய்யப்பட்டதையடுத்து, மேல்முறையீட்டாளர்கள் எஞ்சிய கிரையத் தொகையை உடனடியாகச் செலுத்தவில்லை என்று முடிவு செய்ய உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதியர் ஈராயம் 'உடனடியாக' என்ற சொல்லின்மீது மட்டுமீறிய வலியுறுத்தலை வைத்துள்ளது. பீகார் மாநில அரசு -எதிர்- டாடா அயன்¹, ஆங்கிலோ அமெரிக்கன் மெட்டலர்ஜிகல் கோல் பிரைவேட் லிமிடெட் -எதிர்- எம்.எம்.டி.சி. லிமிடெட்² மற்றும் கார்தா கம்பெனி லிமிடெட் -எதிர்- ரேமன் & கோ (இந்தியா) பிரைவேட் லிமிடெட்³ என்ற இந்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புரைகளின்மீது சார்வுற்றும், உடன்படிக்கையை முழுமையாகப் படித்து, அதில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள மொழிநடையிலிருந்தும் அதனைச் சுற்றியுள்ள சூழ்நிலைகளின் துணைகொண்டும், தரப்பினர்களின் உட்கருத்தை உறுதிசெய்யவேண்டும் என்று திரு. ஸ்ரீவத்சா பணிந்துரைத்துள்ளார். உடன்படிக்கையிலுள்ள தொடர்புடைக் கூறானது, நீதிப்பேராணை மனு தீர்வு செய்தபிறகு,

1. (2019) 7 எஸ்.சி.சி. 99

2. 2020 எஸ்.சி.சி. ஆன்லைன் எஸ்.சி. 1030

3. (1963) 3 எஸ்.சி.ஆர். 183

கிரைய ஆவணம் பதிவு செய்யப்படும் சமயத்தில் உடனடியாக எஞ்சிய கிரையத் தொகையைச் செலுத்தும் பொறுப்புடன் மேல்முறையீட்டாளர்களை பிணைக்கிறது என்று அவர் பணிந்துரைத்தார். திரு. ஸ்ரீவத்சாவின் கூற்றுப்படி, உயர் நீதிமன்றம், மேல்முறையீட்டாளர்களை குறைகாணும்பொருட்டு "கிரைய ஆவணங்கள் பதிவு செய்யப்படும் சமயத்தில்" என்ற மிக முக்கியமான வார்த்தைகளைப் புறக்கணித்துவிட்டு, "உடனடியாக" என்ற வார்த்தையின்மேல் சார்வுற்று பிழைபுரிந்துவிட்டது என்பதாகும். வருமானவரித் துறையால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நீதிப்பேராணை மேல்முறையீட்டின் நிலுவையே, நீதிப்பேராணை மனுக்கள் தீர்வு செய்யப்பட்ட பின்னர், மேல்முறையீட்டாளர்கள், உடனடியாக உரிமை வழக்குகளைத் தாக்கல் செய்ய எந்த நடவடிக்கைகளும் எடுக்கவில்லை என்பதற்கான காரணமாகும். கே.எஸ். வித்யாநாதம் மற்றும் பலர் -எதிர்- வைரவன்⁴ மற்றும் சாரதாமணி கந்தப்பன் -எதிர்- எஸ். இராஜலக்ஷ்மி⁵ என்கின்ற இந்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புரைகளிலிருந்து ஆதரவைநாடி, திரு. ஸ்ரீவத்சா, மேல்முறையீட்டாளர்கள், கிரையத் தொகையின் ஒரு பெரும் பகுதியை செலுத்திவிட்டதாலும், உடைமையின் ஒரு பகுதி அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு, உரிமை வழக்கு காலவரையறைக்குட்பட்டு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாலும், மேல்முறையீட்டாளர்கள், குறித்தவகை நிறைவேற்றப் பரிகாரத்திற்குரியவராவர் என்று வாதுரைக்கப்பட்டது. மேலும் 1963-ஆம் ஆண்டு குறித்தவகை பரிகாரச் சட்டத்தின் பிரிவு 10-அ இடைச்செருகப்பட்ட கருத்திற்கொண்டு பார்க்கையில், குறித்தவகை நிறைவேற்றுதல், விருப்பதிகாரப் பரிகாரமாக இனிமேலும் இருக்காது என்பது மேல்முறையீட்டாளர்களின் சார்பாக பணிந்துரைக்கப்பட்டது. மேல்முறையீடுகள் உட்பட

4. (1997) 3 எஸ்.சி.சி. 1

5. (2011) 12 எஸ்.சி.சி. 18

நிலுவையிலுள்ள அனைத்து வழக்கு நடவடிக்கைகளுக்கும் இச்சட்டத் திருத்தம் பொருந்துதற்குரியதாக்கப்படவேண்டும் என்று வாதுரைக்கப்பட்டது.

10. எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கான கற்றறிந்த முத்த வழக்குரைஞர் திரு. நரசிம்மா, 20.03.1991-ஆம் தேதியிடப்பட்ட உடன்படிக்கைகளிலும் 24.01.1994-ஆம் தேதியிடப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களிலும் காலமே ஓர் இன்றியமையாக் கூறு என்று வாதுரைத்தார். நீதிப்பேராணை மனுக்கள், 11.09.1998 அன்று தீர்வு செய்யப்பட்டிருந்தாலும், மேல்முறையீட்டாளர்கள் 2000-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களுக்கிடையேதான் உரிமை வழக்கைத் தாக்கல் செய்தனர். நீதிப்பேராணை மனுக்கள் தீர்வு செய்யப்பட்ட பின்னர், கிரைய ஆவணங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக மேல்முறையீட்டாளர்கள், எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கு எந்த அறிவிப்பும் அனுப்பவில்லை. மேல்முறையீட்டாளர்களும் எஞ்சியுள்ள கிரையத் தொகையைச் செலுத்தும் தங்களது கடப்பாட்டையும் நிறைவேற்றவில்லை. நீதிப்பேராணை மனு தீர்வு செய்யப்பட்டு, இரண்டு ஆண்டுகள், முன்று மாத கால தாமதமானது பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகும் மற்றும் மேல்முறையீட்டாளர்கள் கோரிய பரிகாரத்திற்கு உரிமையானவர்களல்லர் என்பதாகும். சென்னையிலுள்ள சொத்துகளின் விலை ஏற்றமே முக்கிய காரணி என்று எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களின் சார்பாக வாதுரைக்கப்பட்டது. உடன்படிக்கை செய்துகொண்ட சமயத்தில் மேல்முறையீட்டாளர்கள் சொத்தின் உடைமையில் இல்லை என்று வாதுரைத்து திரு. நரசிம்மா உயர் நீதிமன்ற நீதியர் ஈராயத்தின் தீர்ப்புரையை ஆதரித்தார். மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கு உடைமை அளிக்கப்படவேண்டும் என்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் எந்த ஒப்பந்த வாசகமும் இல்லை. மேல்முறையீட்டாளர்கள் எவ்வாறு முதல் தளத்தின் உடைமையைப் பெற்றனர் என்பதைக் குறித்து அவர்கள் விளக்கியிருக்கவில்லை. மேல்முறையீட்டாளர்கள்

கட்டிடத்தின் ஒரு பகுதியிலுள்ள, இந்தியன் வங்கியின் உடைமையினை இடையூறு செய்வதற்கு வன்முறையாக முயன்றனர். முதல் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமே பொருண்மைகள்சார் காண்முடிவுகளின்பேரிலான இறுதிநிலை நீதிமன்றமாக உள்ளதால், உயர் நீதிமன்ற நீதியர் ஈராயத்தின் தீர்ப்புரையில் தலையீடு செய்வதை இந்நீதிமன்றம் தவிர்க்கவேண்டும்.

11. 20.3.1991-ஆம் தேதியிடப்பட்ட உடன்படிக்கைகள் மற்றும் தரப்பினர்களுக்கிடையேயான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் குறித்து பூசல் ஏதுமில்லை. வருமானவரித் துறை வேண்டுமென்றே சொத்தினை கையகப்படுத்த விரும்பியது என்பதும் ஒரு சங்கதியாகும், அதன் காரணமாகவே நீதிப்பேராணை மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. அவை 11.09.1998 அன்று தீர்வு செய்யப்பட்டன. துறையால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நீதிப்பேராணை மேல்முறையீடுகள், உரிமை வழக்கு தாக்கல் செய்யும் நாளன்று நிலுவையிலிருந்தன. நீதிப்பேராணை மனு தீர்வு செய்யப்பட்டதையடுத்து, கிரைய ஆவணங்கள் பதிவு செய்யப்படும் சமயத்தில் உடனடியாக எஞ்சிய கிரையத் தொகையை மேல்முறையீட்டாளர்கள் செலுத்தவேண்டும் என்பதே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திலுள்ள தொடர்புடைய கூறாகும். மேல்முறையீட்டாளர்கள் நீதிப்பேராணை மனு தீர்வு செய்யப்பட்டதையடுத்து உடனடியாக எஞ்சிய கிரையத் தொகையைச் செலுத்தாததால் அவர்கள் உடன்படிக்கையில் தங்களது பகுதியை நிறைவேற்ற தயாராகவும், விருப்பத்துடனும் இல்லை என்று உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதியர் ஈராயம் எதிர்ப்புக்குள்ளான தீர்ப்புரையில் தீர்மானித்தது. உயர் நீதிமன்றம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் கூறு 3-இலுள்ள "கிரையம் பதிவு செய்யப்படும் சமயத்தில்" என்ற வார்த்தைகளை கவனிக்கத் தவறிவிட்டது. கிரைய உடன்படிக்கையை உறுதிசெய்து, நீதிப்பேராணை மனு தீர்வு செய்யப்பட்டபோது, மேல்முறையீட்டாளர்கள் கிரைய ஆவணம்

பதிவு செய்யப்படும் சமயத்தில் உடனடியாக எஞ்சிய கிரையத் தொகையைச் செலுத்தவேண்டும் என்பதை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் 3-ஆவது கூறினை சாதாரணமாகப் படிப்பதிலிருந்து தெரியவருகிறது. மேலும் நீதிப்பேராணை மனு தீர்வு செய்யப்பட்ட பின்னர், உரிமையியல் வழக்குகள் தாக்கல் செய்வதற்காக 2 ஆண்டுகள் 3 மாதங்களாக மேல்முறையீட்டாளர்கள் காத்திருந்ததைக் குறித்து உயர் நீதிமன்றம் குறைகூறியது. தரப்பினர்கள் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றிய பின்னர், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மேல்முறையீட்டாளர்களின் தரப்பில் முற்றிலும் செயலற்றநிலை இருந்ததன் அடிப்படையில், உயர் நீதிமன்றம், மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கு குறித்தவகை நிறைவேற்றப் பரிகாரத்தை வழங்க மறுத்துவிட்டது. உடன்படிக்கையில் அவர்களது பகுதியை நிறைவேற்றுவதற்கு விருப்பத்துடனும், எப்பொழுதும் தயாராகவும் இருந்தனர் என்று உரிமை வழக்குகளில் மேல்முறையீட்டாளர்களால் வாதுரைக்கப்பட்டபோதிலும், அவர்கள் நீதிப்பேராணை மனு தீர்வு செய்யப்பட்டதையடுத்து, உடனடியாக எஞ்சிய கிரையத் தொகையை செலுத்தாததால், அவர்கள் அதை நிரூபிக்கவில்லை என்பது உயர் நீதிமன்றத்தின் கருத்தாகும். கிரைய ஆவணங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட சமயத்தில்தான் எஞ்சிய கிரையத் தொகை செலுத்தப்படவேண்டும் என்ற மேல்முறையீட்டாளர்களின் சார்பாக வைக்கப்பட்ட பணிந்துரையின் வலிமையினை நாங்கள் அறிகிறோம். ஒப்புக்கொண்டபடி கிரைய ஆவணங்களைப் பதிவு செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் ஏதும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. நீதிப்பேராணை மனு தீர்வு செய்யப்பட்டதையடுத்து உடனடியாக எஞ்சிய கிரையத் தொகையைச் செலுத்தாததால் மேல்முறையீட்டாளர்கள் ஒப்பந்தத்தின் தங்களது பகுதியினை நிறைவேற்றுவதற்கு தயாராகவோ, விருப்பத்துடனோ இல்லை என்ற உயர் நீதிமன்ற நீதியர் ஈராயத்தின் காண்முடிவு பிழையானது.

12. ஒப்பந்தத்தின் இன்றியமையாக் கூறாக காலம் இருப்பதால், ஒப்பந்தம் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் நிறைவேற்றப்படவேண்டும் என்பது மட்டுமே நிபந்தனையாகிவிடாது என்ற மேல்முறையீட்டாளர்களின் வாதுரையுடன் உயர் நீதிமன்ற நீதியர் ஈராயம் உடன்பட்டது. இருப்பினும், மேல்முறையீட்டாளர்கள் தரப்பில் முற்றிலும் செயலற்றத்தன்மை இருந்ததால் குற்றவாளிகள் என கண்டறியப்பட்டனர். மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கு பரிகாரத்தை மறுப்பதற்கான ஒரே காரணமானது, நீதிப்பேராணை மனு தீர்வுச் செய்யப்பட்டதையடுத்து உடனடியாக எஞ்சிய கிரையத் தொகையைச் செலுத்தாததாகும். மேற்படி முடிவு முன்பே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைப் போன்று, புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் கூறு 3-இன் தவறான பொருள்விளக்கத்தால் விளைந்ததாகும்.

13. உயர் நீதிமன்றம் பரிகாரத்தை மறுத்ததற்கு மேல்முறையீட்டாளர்களின் நடத்தையை முக்கியமாக எடுத்துக்காட்டியது. மேல்முறையீட்டாளர்கள் நேர்மைநெறியான பரிகாரம் பெற உரிமையற்றவர்கள் என்று தீர்மானிப்பதன்பேரில், அவர்கள், சொத்தின் ஒரு பகுதி உடைமையுரிமையை எவ்வாறு பெற்றனர் என்பதை வாதுரைத்து மெய்ப்பிக்க தவறியது, எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களால் காலியுடைமை குறித்த பயனற்ற முறையீடு கொடுக்கப்பட்டிருக்காதது மற்றும் மேல்முறையீட்டாளர்கள் சொத்தின் ஒரு பகுதி உடைமையை வலுக்கட்டாயமாக எடுக்க மேல்முறையீட்டாளர்களால் செய்யப்பட்ட முயற்சி ஆகியவற்றைக் குறித்து கருத்துரைக்கப்பட்டது. மேல்முறையீட்டாளர்கள் சொத்தின் முதல் தளத்தில் உடைமையில் இருந்தனர் என்பதில் பிரச்சினையில்லை. மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கு உடைமை அளிக்கப்பட்ட முறை குறித்த விவரங்கள் வாதுரைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்பது பரிகாரத்தை மறுப்பதற்கான காரணமாகாது என்பதாகும். உயர் நீதிமன்றத்தின் முன்பாக மேல்முறையீட்டாளர்களின் வாதம் யாதெனில்,

எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்கள் மேற்கட்டமைப்பைத் தகர்த்துவிட்டு, இடத்தின் காலி உடைமையை ஒப்படைக்கவேண்டும் என்பதாகும். சொத்தின் ஒரு பகுதியில் உடைமையிலிருந்த மேல்முறையீட்டாளர்கள் அத்தகைய ஒரு வெறுமையான வாதத்தை வைக்கமுடியாது என உயர் நீதிமன்றம் கருத்துரைத்தது. உடன்படிக்கையின் நிபந்தனைகளின்படி எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்கள் நிலத்தின் காலி உடைமையை ஒப்படைக்கவேண்டும் என்பதாகும். எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களின் தரப்பிலான செயலின்மையை எடுத்துரைக்கும்விதமாக கட்டமைப்பைத் தகர்ப்பதற்கு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்று மேல்முறையீட்டாளர்கள் பணிந்துரைத்தனர். இதன்பொருட்டு, மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கு பரிகாரம் மறுக்கப்படலாம் என்று கூறுவது கற்பனையிலும் நடக்காது. உயர் நீதிமன்ற நீதியர் ஈராயத்தால் அளிக்கப்பட்ட மற்றுமொரு காரணம் யாதெனில், இந்தியன் வங்கி வாடகைதாரராக இருந்த தரைத்தளத்திற்குள் மேல்முறையீட்டாளர்கள் அத்துமீறி நுழைய முயன்றனர் என்பதாகும். இந்தியன் வங்கி தரைத்தளத்தின் வாடகைதாரராக மட்டுமின்றி எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கு கடன்கொடுத்தவரும் ஆவார் என்பது மேல்முறையீட்டாளர்களின் வாதமாகும். மறுப்பிற்கிடமின்றி, தரைத்தளத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த அடைமானப் பொருட்களை விற்பதன்மூலம், கடன்தொகையை வசூலிப்பதற்காக இந்தியன் வங்கி எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்கள் மீது வழக்குத் தொடர்ந்தது. மேலும் மேல்முறையீட்டாளர்களின் உடைமையில் இடையூறு விளைவித்ததற்காக எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களின் மீது அவர்களால் காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டதாக மேல்முறையீட்டாளர்களின் சார்பாக வாதுரைக்கப்பட்டது. இவ்விடயத்தில் மேல்முறையீட்டாளர்களின் நடத்தை கண்டிக்கத்தக்கது என்ற

காரணத்தின்பேரில் அவர்கள் குறித்தவகை நிறைவேற்றப் பரிகாரத்தைப்பெற உரிமையற்றவர்கள் என்று கூறிவிடமுடியாது.

14. கால தாமதம் அல்லது கவனக்குறைவு என்ற ஒரே காரணத்தின்பேரில் குறித்தவகை நிறைவேற்றத்திற்கான உரிமை வழக்கைத் தள்ளுபடிசெய்ய இயலாது. இருப்பினும், இவ்விதிக்கான விதிவிலக்கு யாதெனில், காலம் இன்றியமையாதக் கூறாக இருப்பதால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அசையாச் சொத்து விற்கப்படுமிடத்து, வாதி தரப்பிலான சில தவறுகையின் காரணமாக வரையறுக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் விற்பனை நடைபெறவில்லை எனக் கண்டறியாதவிடத்தே ஆகும். குறித்தவகை நிறைவேற்றத்திற்கான உரிமை வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுவிட்டால், நீதிமன்ற நடைமுறையின் காரணமாக ஏதேனும் தாமதம் ஏற்படுமாயின், குறித்தவகை நிறைவேற்றுகை தீர்ப்பாணையில் சட்டப்படியாக, அதனை வாதிக்கு எதிராக வைக்கமுடியாது. ஆயினும், மேல்முறையீட்டு நிலையிலேயே வாதிக்கு ஆதரவாக குறித்தவகை நிறைவேற்றத் தீர்ப்பாணை பிறப்பிக்கப்பட்டால், சிறிது கூடுதல் தொகை, வாதியால் செலுத்தப்படவேண்டுமா? வேண்டாமா? என்பது குறித்து ஒவ்வொரு வழக்கின் பொருண்மைகளைக் கருத்திற்கொண்டுபார்த்தால், அது நீதிமன்றத்தின் விருப்பத்திற்குட்பட்டதாகும். நீதிப்பேராணை மேல்முறையீடுகள் நிலுவையிலுள்ளதன் காரணமாகவே, 1998-ஆம் ஆண்டில் நீதிப்பேராணை மனு தீர்வு செய்யப்பட்டதையடுத்து, உடனடியாக மேல்முறையீட்டாளர்கள் உரிமையியல் வழக்குகளைத் தாக்கல் செய்யவில்லை என்ற அவர்களின் கூற்றுடன் நாங்கள் உடன்படுகிறோம்.

6. பெரோதௌஸ் எஸ்டேட் (பிரைவேட்) லிமிடெட் -எதிர்- ம. கோபிரதன்ம் (இறந்தவர்) மற்றும் பலர், 2020 எஸ்.சி.சி. ஆன்லைன் எஸ். 825.

விலையேற்றம் மட்டுமே குறித்தவகை நிறைவேற்றுதலை⁷ மறுப்பதற்கான ஒரே காரணமாகாது. 1994-ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னதாகவே 90 சதவீத விற்பனைத் தொகை மேல்முறையீட்டாளர்களால் செலுத்தப்பட்டுவிட்டதால், எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்கள் கூடுதல் தொகை ஏதும் பெறுவதற்கு உரிமையுடையவர்களல்லர் என்பதே எங்களது ஆழ்ந்தாராய்ந்த கருத்தாகும். நாங்கள் மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கு ஆதரவான முடிவைக் கண்டுள்ளோம் என்ற முடிவினைக் கருத்திற்கொண்டு, 1963-ஆம் ஆண்டு குறித்தவகை திருத்தப் பரிகாரச் சட்டத்தின் பொருந்துகை தொடர்பாக, மேல்முறையீட்டாளர்களின் பணிந்துரையை விவாதிப்பது எங்களுக்கு அவசியமில்லை.

15. மேலே குறிப்பிடப்பட்ட காரணங்களுக்காக, உயர் நீதிமன்ற நீதியர் ஈராயத்தின் தீர்ப்புரை நீக்கறவு செய்யப்பட்டு, கற்றறிந்த தனியமர் நீதியரசரால் பிறப்பிக்கப்பட்ட தீர்ப்புரை மற்றும் தீர்ப்பாணை மீட்டளிக்கப்படுகின்றன. அதற்கிணங்க, மேல்முறையீடுகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன.

7. நிர்மலா ஆனந்த் -எதிர்- அட்வண்டு கார்ப்பரேஷன் (பி) லிமிடெட், (2002) 8 எஸ்.சி.சி. 146.

மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. எல். நாகேஸ்வர ராவ்
மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. எஸ். இரவீந்திரபாட்

புது தில்லி,
09.04.2021.

உரிமைத்துறப்பு

"வட்டார மொழியில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட இத்தீர்ப்புரையானது, வழக்காடி, தன்னுடைய மொழியில் புரிந்துகொள்வதற்கு பயன்படுத்திக்கொள்வதற்குட்பட்டதேயன்றி, வேறெந்த நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாகாது. அனைத்து நடைமுறையான மற்றும் அலுவல்முறையான நோக்கங்களுக்கும் மற்றும் தீர்ப்புரையை நிறைவேற்றலுக்கும், செயற்படுத்தலுக்கும் அதன் ஆங்கிலப் பதிப்பே அதிகாரப்பூர்வமானதாகும்."